

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

1272/25/פ

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – ייצוג הולם), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 33 בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 33, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) בקרב עובדי המועצה, ובכל המשרות והתפקידים בכלל הדרגות והמקצועות, בכל מחלקה ובכל פרויקט, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים ושל אנשים עם מוגבלות וכן של בני האוכלוסייה הערבית; לעניין סעיף זה, "האוכלוסייה הערבית" – לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית."
2. תיקון סעיף 13 בחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) הוראות סעיף 33(ב) יחולו על חברי ועובדי הוועדה."

דברי הסבר

"עקרון השוויון הוא עקרון יסוד במשפט הישראלי. עקרון זה אינו מתמצה באיסור הפליה, אלא מטיל חובה לנקוט, במקרה הצורך, בפעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי. ההעדפה המתקנת אינה חריג לעקרון השוויון, אלא נגזרת הכרחית ממנו ואחת הערובות המרכזיות להגשמתו..." – אלה היו דברי הפתיחה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין ייצוג הולם למגזרים מסוימים (הנחיה מס' 1.1503). הנחיה לפיה בעת קביעת מינויים בשירות הציבורי יש לפעול למען קיום עקרון הייצוג ההולם. לשם יישום עיקרון הייצוג ההולם, התפתחה ברבות השנים מגמה של תיקוני חקיקה שנועדה לשפר את המצב הקיים בכל הנוגע לייצוג של קבוצות מסוימות (נשים, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, אתיופים), בקרב עובדי שירות המדינה בכל הדרגות ובכל המשרות. זהו נדבך נוסף וחיוני במגמה המסתמנת בשנים האחרונות לפיה המחוקק והרשויות רואים חובה לפעול באופן יזום לשינוי המצב בו בני

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

קבוצות אלו אינם מצליחים להתקבל לשירות המדינה או להתקדם לדרגות בכירות, או לשניהם כאחד, וזאת על רקע הפליה היסטורית ומתמשכת של בני קבוצות אלה, גישות סטריאוטיפיות וחסמים אחרים להשתלבות שוויונית בשוק התעסוקה ובגופים מקבלי החלטות.

בינואר 2010, צוות מקצועי משותף לאגפי התכנון והתקצוב בות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב) בראשות הסמנכ"לית לתכנון ומדיניות, אשר השקיע מאמץ רב בעבודת מטה במטרה לגבש המלצות אופרטיביות בנושא פלורליזם, שוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה והרחבת נגישות האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל, המליץ על קידום ייצוג הולם במוסדות ההשכלה הגבוהה באמצעות שילוב בני האוכלוסייה הערבית במוסדות המנהליים ובוועדות השונות.

הצעת חוק זו, באה להבטיח את ייצוגן של קבוצות מוחלשות אלו במערך התפקידים שהמועצה להשכלה גבוהה מקצה מכוח סעיף 3ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה, ובוועדות שהיא פועלת באמצעותן. חשיבות הייצוג הולם בקרב עובדי המועצה נובעת בין היתר, מן הצורך להבטיח שבדרג הניהולי של הארגון יבואו לידי ביטוי צורכיהן הייחודיים של כל הקבוצות, וכן למען הנחלת ערכים פלורליסטיים בארגון באופן שיביא לייצוג כלל הקבוצות במועצה ובוועדות המשנה שלה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)